Ý kiến : đồng ý , bổ sung thêm : dự kiến trước cho bị cáo một số câu có thể bị hỏi trước Tòa và cách trả lời các câu hỏi đó.

Câu 4: Việc bồi thường dẫn đến NBH rút yêu cầu là do NBH tự nguyện>>> lập luận của TAND quận H là không thỏa đáng.

Tuy nhiên, tội phạm theo Điều 116 BLHS không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của NBH theo điều 105 BLTTHS nên TA vẫn xét xử bình thường.

Do đó, LS tư vấn gia đình Phong vẫn nộp đơn bãi nại cho TA, dùng làm căn cứ để giảm hình phạt khi lượng hình.

Ý kiến : đồng ý

Câu 5: Chọn phương án A.NBH đã gửi đơn bãi nại, cho nên không có mặt cũng không sao. ***Ý kiến : đồng ý***

Câu 6: phương án C.

Ý kiến : đồng ý

Câu 7: - Phong không có mục đích giao cấu với Phương; không có hành vi cưỡng ép Phương giao cấu>>> không CTTP hiếp dâm

- Lời luận tội của dại diện VKS không phù hợp với nội dung của cáo trạng ảnh hưởng xấu đến quyền bào chữa của bị cáo, đề nghị HDXX không chấp nhận.

Ý kiến :bổ sung: Theo các chứng cứ trong hồ sơ và lời khai của người bị hại thì Phòng không có ý định hiếp dâm vì Phong không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa Phương đạt để đạt mục đích hiếp dâm. Lời khai nạn nhân cho thấy khi nạn nhân không đồng ý bỏ về thì Phong k hôngngăn cản. Do đó Phong không thể phạm tội hiếp dâm theo điều 112 BLHS

Câu 8: Đơn kháng cáo (xem câu 9 Đề 11) 2 nội dung cơ bản:

- Về nội dung: Phong không có mục đích giao cấu với Phương; không có hành vi cưỡng ép Phương giao cấu>>> không CTTP hiếp dâm.

- Về tố tụng: Truy tố K1 Đ 116 (tội ít nghiêm trọng), xử K1 Đ 112 (tội rất nghiêm trọng)>>> vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng (Đ 196 bltths)

Ý kiến : đồng ý

Câu 9: chắc chọn câu B ☺

Ý kiến phản hồi : chọn câu b